

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



HỒ THÚY NGỌC

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM TẠO RA TỪ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ

MÃ SỐ: 9380107

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

TP. HỒ CHÍ MINH- NĂM 2025

Công trình được hoàn thành tại:

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Chủ tịch Hội đồng: PGS. TS. Hà Thị Thanh Bình

Thư ký Hội đồng: TS. Phan Phương Nam

Phản biện 1: PGS. TS. Nguyễn Bá Bình

Phản biện 2: PGS.TS. Lê Thị Nam Giang

Ủy viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Luận án được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường tại Phòng A.905
Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, số 2 Nguyễn Tất Thành,
Phường Xóm Chiếu vào hồi 8h00 ngày 02 tháng 10 năm 2025.

Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh,
số 2 Nguyễn Tất Thành, Phường Xóm Chiếu hoặc Thư viện Đại học Quốc gia
Việt Nam.

MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	v
MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU	7
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu	7
1.1.1. Tình hình nghiên cứu về đề tài ở nước ngoài và ở Việt Nam	7
1.1.2. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu	8
1.2. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, lý thuyết nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu	10
1.2.1. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu	10
1.2.2. Dự kiến kết quả nghiên cứu	13
1.2.3. Lý thuyết nghiên cứu	15
1.2.4. Phương pháp nghiên cứu	16
CHƯƠNG 2 LÝ LUẬN VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM TẠO RA TỪ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO	18
2.1. Khái quát về quyền sở hữu trí tuệ và cơ sở lý luận của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ	18
2.1.1. Khái quát về quyền sở hữu trí tuệ	18
2.1.2. Cơ sở lý luận của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ	18
thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.	19
2.2. Lý luận về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo tạo ra sản phẩm sáng tạo	19
2.2.1. Trí tuệ nhân tạo với hoạt động sáng tạo	19
2.2.2. Sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo và vấn đề xác định chủ thể quyền SHTT	20
2.2.3. Khái niệm về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo	22

CHƯƠNG 3 PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA VIỆT NAM LIÊN QUAN TỚI CÁC SẢN PHẨM TẠO RA TỪ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ24

3.1. Nguồn pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo 24

3.2. Thực trạng quy định pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam liên quan tới sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo24

3.2.1. Về xác lập quyền sở hữu trí tuệ..... 24

3.2.2. Về bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ..... 26

3.3. Đánh giá chung về thực trạng quy định pháp luật sở hữu trí tuệ liên quan tới sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo26

3.3.1. Về xác lập quyền..... 27

3.3.2. Về bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ..... 29

3.4. Kinh nghiệm quốc tế..... 30

CHƯƠNG 4 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM NHẪM BẢO HỘ CÁC SẢN PHẨM TẠO RA TỪ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO32

4.1. Định hướng việc hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam nhằm bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo32

4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam nhằm bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo32

4.2.1. Áp dụng mô hình sandbox pháp lý về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo.....32

4.2.2. Xác định nguyên tắc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo..... 32

4.2.3. Xây dựng các quy định về một số khái niệm cơ bản.....33

4.2.4. Xây dựng các quy định bảo đảm tính hợp pháp của sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo.....33

4.2.5. Xây dựng các quy định về điều kiện bảo hộ cho sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo..... 34

4.2.6. Xây dựng quy định về nội dung bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với

<i>sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo</i>	34
<i>4.2.7. Xây dựng quy định giới hạn quyền bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo</i>	35
<i>4.2.8. Xây dựng quy định xác định chủ sở hữu sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo</i>	36
KẾT LUẬN CHUNG	37
NHỮNG CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN TỚI LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ	39

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
AGI	Artificial General Intelligence	Trí tuệ nhân tạo tổng quát
ANI	Artificial Narrow Intelligence	Trí tuệ nhân tạo chuyên biệt
ASI	Artificial Superintelligent	Siêu Trí tuệ nhân tạo
CPTPP	Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership	Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
CJEU	Court of Justice of EU	Tòa án Công lý của Liên minh Châu Âu
EC	European Committee	Ủy ban Châu Âu
EPO	European Patent Office	Văn phòng Sáng chế Châu Âu
EU	European Union	Liên minh Châu Âu
EVFTA	EU-Vietnam Free Trade Agreement	Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
FTA	Free Trade Agreement	Hiệp định Thương mại tự do
OECD	Organization for Economic and Development	Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
SHTT		Sở hữu trí tuệ
TTNT		Trí tuệ nhân tạo
USPTO	US Patent and Trademark Office	Văn phòng Nhãn hiệu và Sáng chế Hoa Kỳ
WIPO	World Intellectual Property Organization	Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới
WTO	World Trade Organization	Tổ chức Thương mại Thế giới

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Thuật ngữ trí tuệ nhân tạo (TTNT) (tiếng Anh là Artificial Intelligence) xuất hiện lần đầu tiên trong Dự án nghiên cứu Dartmouth năm 1955 và sau đó chính thức phát triển thành ngành TTNT tại Hội nghị Dartmouth ở Hoa Kỳ năm 1956. TTNT thuộc lĩnh vực của khoa học và công nghệ nhằm làm cho máy có những khả năng của trí thông minh của con người, tiêu biểu như biết suy nghĩ và lập luận để giải quyết vấn đề, biết giao tiếp do hiểu ngôn ngữ và tiếng nói, biết học và tự thích nghi, biết hành động với các phẩm chất của trí thông minh như là biết nhận thức môi trường xung quanh và biết hướng các hành động tới việc đạt mục đích nhất định. Có thể thấy, TTNT là một sản phẩm của con người và có thể hoạt động độc lập với con người.

Do đặc tính kỹ thuật là dữ liệu điện tử nên việc sao chép, chỉnh sửa và sử dụng những sản phẩm do TTNT làm ra rất dễ dàng, nhanh chóng. Theo đó, xã hội có thể sử dụng miễn phí chúng do pháp luật của hầu hết các quốc gia hiện nay chưa bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) cho các sản phẩm này. Thực trạng này làm giảm động lực đầu tư nghiên cứu và phát triển TTNT của nhà đầu tư, các nhà nghiên cứu và phát triển.

Bên cạnh đó, để TTNT có thể tạo ra các sản phẩm nói trên, nhất thiết phải có dữ liệu đầu vào. Dữ liệu đầu vào có thể ở dạng bảng biểu, file hình ảnh, file âm thanh, bản ghi âm, ghi hình, v.v. trong đó có dữ liệu là đối tượng bảo hộ của quyền SHTT. Các dữ liệu này có thể thuộc mã nguồn mở, không nhất thiết phải được sử dụng toàn bộ và có thể được kết hợp lại với nhau để đưa vào phục vụ quá trình máy học của TTNT. Tuy nhiên, cách thức sử dụng dữ liệu như vậy đã xâm phạm tính toàn vẹn của dữ liệu, hay tính toàn vẹn của tác phẩm thuộc quyền nhân thân của quyền tác giả khi dữ liệu là đối tượng được bảo hộ. Đối với tác giả/chủ sở hữu tác phẩm, việc xác định xâm phạm này không dễ dàng. Đối với nhà nước, việc áp dụng triệt để các biện pháp bảo hộ tính toàn vẹn của dữ liệu nói trên có thể sẽ làm cản trở việc khai thác các bộ dữ liệu đầu vào, trực tiếp hạn chế sự phát triển của TTNT- tác nhân then chốt cho nền kinh tế số, vốn là sự lựa chọn chiến lược của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam.

Các vấn đề nói trên chỉ là một vài dẫn chứng điển hình cho những thách thức liên quan tới bảo hộ quyền SHTT mà các quốc gia phải đối mặt từ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và sự xuất hiện của TTNT.

Hiện nay, ít nhất 164 quốc gia thành viên của WTO trên tổng số 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã ban hành pháp luật sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, các quy định pháp luật quốc gia và quốc tế về quyền SHTT đối với TTNT mới chỉ dừng ở một số quy định rời rạc, chưa đầy đủ, thiếu tính tổng thể. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh này. Việt Nam đã xác định phát triển kinh tế số là một trong ba trụ cột chính của công cuộc chuyển đổi số toàn dân. Một trong những công nghệ cốt lõi thúc đẩy phát triển kinh tế số là TTNT. Để sự phát triển này bền vững, cần một hệ thống quy định pháp luật, trong đó pháp luật sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT là một nội dung quan trọng, tạo động lực cho các nhà đầu tư lan tỏa sự phát triển của công nghệ.

Các nghiên cứu về pháp luật SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT ở nước ngoài được thực hiện đa dạng, dưới nhiều góc độ khác nhau: nghiên cứu tư cách pháp lý của TTNT, điều kiện bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm do TTNT làm ra; các khả năng xâm phạm quyền SHTT trong quá trình vận hành TTNT, v.v. Các kết quả nghiên cứu chia thành các luồng quan điểm khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Các nghiên cứu về vấn đề này ở Việt Nam tập trung nhiều vào kinh nghiệm quốc tế.

Do đó, cần phải nghiên cứu pháp luật SHTT liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ TTNT một cách hệ thống, đảm bảo tính toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu của lý luận và thực tiễn ở Việt Nam, bổ sung vào các nghiên cứu hiện có, giúp các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan lập pháp ở Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển pháp luật SHTT liên quan tới TTNT nói chung.

Từ những lý do trên, Nghiên cứu sinh lựa chọn “*Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo*” làm đề tài luận án tiến sĩ luật học.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đề tài

2.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu là nhằm làm rõ, đánh giá và bổ sung những luận cứ khoa học về bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT; đánh giá thực trạng pháp luật SHTT Việt Nam liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ TTNT, so sánh với pháp luật quốc tế, pháp luật khu vực và pháp luật của một số quốc gia, từ đó tìm ra những vướng mắc, bất cập và các nguyên nhân của sự bất cập trong các quy định của pháp luật về vấn đề trên; đồng thời nghiên cứu góp phần tìm định hướng và giải pháp sửa đổi quy định pháp luật Việt Nam nhằm bảo đảm sự cân bằng giữa khuyến khích đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các chủ thể liên quan trong bối cảnh phát triển TTNT.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu nói trên, Luận án thực hiện những nhiệm vụ nghiên cứu như sau:

Thứ nhất, nghiên cứu những vấn đề lý luận để làm rõ nguồn gốc, vai trò, bản chất, khía cạnh pháp lý, kinh tế, kỹ thuật của các sản phẩm tạo ra từ TTNT và sự cần thiết của pháp luật SHTT liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Bên cạnh đó, tìm ra các cách tiếp cận phù hợp về mặt lý luận khi xem xét bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT.

Thứ hai, phân tích và đánh giá những nội dung cơ bản của pháp luật SHTT liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ TTNT bao gồm chủ thể, đối tượng và nội dung và các giới hạn quyền.

Thứ ba, nghiên cứu so sánh thực trạng pháp luật Việt Nam với pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia về bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT, rút ra những bài học kinh nghiệm có chọn lọc của một số nước trên thế giới để tiếp thu, vận dụng và sửa đổi pháp luật SHTT của Việt Nam đáp ứng thực tiễn phát triển của TTNT, phù hợp với Nghị quyết của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Thứ tư, đưa ra một số định hướng và giải pháp sửa đổi pháp luật SHTT của Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển của TTNT một cách bền vững trên cơ sở cân bằng lợi ích của nhà đầu tư và xã hội.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Sản phẩm tạo ra từ TTNT rất đa dạng và phong phú. Luận án chỉ tập trung nghiên cứu các sản phẩm tạo ra từ TTNT thuộc đối tượng xem xét bảo hộ quyền SHTT, trong bối cảnh hiện nay, chủ yếu ở dưới hình thức là tác phẩm và sáng chế. Luận án chủ yếu xem xét các khía cạnh pháp lý của các sản phẩm này. Các khía cạnh kinh tế, kỹ thuật của các sản phẩm này chỉ nhằm làm sáng tỏ vấn đề mà Luận án đề cập đến, không phải là hướng nghiên cứu chính của Luận án.

Đối tượng nghiên cứu của Luận án chủ yếu gồm những nhóm sau đây: (i) Lý luận về bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT; (ii) Pháp luật SHTT ở Việt Nam liên quan tới sản phẩm tạo ra từ TTNT; (iii) Quy định pháp luật có liên quan của một số quốc gia, khu vực và pháp luật quốc tế.

Để nghiên cứu các đối tượng nói trên, Nghiên cứu sinh nghiên cứu một số lý thuyết về quyền SHTT, lý thuyết kinh tế liên quan tới bảo hộ quyền SHTT, một số bản án của tòa án nước ngoài liên quan tới bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Do đối tượng nghiên cứu của Luận án là các sản phẩm tạo ra từ TTNT thuộc đối tượng xem xét bảo hộ quyền SHTT, chủ yếu dưới hình thức là tác phẩm và sáng chế nên phạm vi về nội dung của Luận án chỉ tập trung nghiên cứu các quy định pháp luật SHTT đối với tác phẩm và sáng chế; việc xác định các chủ thể có liên quan bao gồm chủ thể phát triển TTNT, chủ sở hữu/tác giả sản phẩm tạo ra từ TTNT, chủ thể sử dụng TTNT, đối tượng được bảo hộ, nội dung quyền SHTT và các giới hạn quyền.

Về phạm vi lãnh thổ, Luận án nghiên cứu pháp luật bảo hộ quyền SHTT ở Việt Nam. Việc dẫn chiếu các quy định pháp luật quốc tế, pháp luật khu vực và của một số quốc gia khác với mục đích phân tích, nhận diện, chứng minh những nhận định và/hoặc quan điểm của Nghiên cứu sinh về một hoặc một số nội dung cụ thể liên quan đến đề tài của Luận án với mục đích tiếp thu nhằm vận dụng vào thực tiễn của Việt Nam. Luận án lựa chọn pháp luật của Hoa Kỳ, Australia, Anh; pháp luật khu vực của Liên minh Châu Âu (EU); và pháp luật quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) để phân tích. Pháp luật Anh, Australia, Hoa Kỳ có cách tiếp cận khác nhau trong cách xử lý các yêu cầu bảo hộ sản phẩm tạo ra từ TTNT. Cách tiếp cận của các nước này cũng tạo ra xu hướng cho một số quốc gia khác. Vì vậy, trong

quá trình tìm hiểu kinh nghiệm của Anh, Australia, Hoa Kỳ, Luận án cũng đối chiếu với một số quốc gia theo xu hướng của ba nước nói trên.

Luận án lựa chọn EU do EU là khu vực duy nhất trên thế giới có quy phạm pháp luật khu vực với hiệu lực bắt buộc đối với quốc gia thành viên. EU cũng là một trong những khu vực đặt việc điều chỉnh pháp luật SHTT phù hợp với sự phát triển của TTNT vào danh mục ưu tiên.

Do việc sửa đổi pháp luật quốc gia cần phải tương thích với những cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên nên Luận án lựa chọn WIPO- cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc với chức năng cốt lõi là xây dựng và điều phối các điều ước quốc tế về SHTT- để nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế.

Về phạm vi thời gian, Luận án tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật SHTT của Việt Nam từ khi Luật SHTT đầu tiên được ban hành năm 2005, tập trung từ thời điểm TTNT bùng nổ ở Việt Nam năm 2018 trở lại đây.

4. Các điểm mới của Luận án

Qua quá trình nghiên cứu, Luận án đạt được một số điểm mới như sau:

(1) Về cơ sở lý luận:

Thứ nhất, bằng việc vận dụng các lý thuyết kinh tế, kỹ thuật và pháp lý, Luận án đã làm rõ các khái niệm TTNT, sản phẩm tạo ra từ TTNT và bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT, theo đó (i) TTNT được hiểu là một hệ thống công nghệ tích hợp đa thành phần bao gồm dữ liệu lớn, mô hình học máy, thuật toán, hệ thống xử lý và triển khai, giao diện tương tác người dùng, cùng phần cứng vận hành tương hỗ để hình thành năng lực học tập, suy luận và ra quyết định tự động; (ii) Sản phẩm tạo ra từ TTNT là kết quả của quá trình vận hành TTNT trong việc xử lý, phân tích và học hỏi từ dữ liệu đầu vào có giá trị sử dụng thực tế trong xã hội, đáp ứng nhu cầu thị trường, có khả năng lưu thông; (iii) Bảo hộ quyền SHTT đối với đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT là việc Nhà nước thông qua hệ thống pháp luật SHTT xác lập, công nhận và bảo đảm quyền của các chủ thể có liên quan đối với kết quả sáng tạo được hình thành toàn bộ hoặc một phần từ TTNT, trên cơ sở đáp ứng các điều kiện pháp lý về tính sáng tạo, tính mới, khả năng khai thác và giá trị xã hội của sản phẩm, đồng thời bảo đảm sự cân bằng giữa quyền lợi của chủ thể, lợi ích công cộng và các nguyên tắc cốt lõi của pháp luật SHTT.

Thứ hai, Luận án đã phân tích bản chất pháp lý của bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT.

Thứ ba, Luận án đề xuất cách tiếp cận mới về mặt lý luận để bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT, đó là bảo hộ quyền SHTT từ góc độ bảo hộ đầu tư. Từ đó, có thể đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư mà còn thúc đẩy sự phát triển TTNT bền vững và tăng cường năng lực cạnh tranh của quốc gia trên thị trường toàn cầu.

Thứ tư, Luận án đã chỉ ra để bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT dưới hình thái tác phẩm và sáng chế thì cần tiếp cận mới về điều kiện bảo hộ. Đối với tác phẩm, lý luận về tính nguyên gốc của tác phẩm phải dựa trên tác phẩm, không dựa trên cá nhân tác giả. Đối với sáng chế, xác định trình độ sáng tạo của sáng chế trên nguyên tắc sáng chế này không thể được tạo ra một cách dễ dàng bởi một TTNT khác.

(2) Về thực tiễn:

Luận án đã chỉ ra rằng sự cần thiết phải bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ TTNT, góp phần xây dựng môi trường pháp lý minh bạch và hiệu quả mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của công nghệ và kinh tế số tại Việt Nam. Từ đó, Luận án đề xuất 03 nhóm định hướng hoàn thiện pháp luật SHTT của Việt Nam. Trên cơ sở định hướng này, kết hợp với hai kết quả thực trạng nói trên, kết quả số 4 về thực tiễn của Luận án là 08 giải pháp cụ thể nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo.

5. Kết cấu của Luận án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục từ viết tắt, danh mục bảng- hình, nội dung chính của Luận án gồm:

Chương 1: Tổng quan về vấn đề nghiên cứu

Chương 2: Lý luận về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Chương 3: Pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam liên quan tới sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo và kinh nghiệm quốc tế

Chương 4: Định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam nhằm bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1.1. Tình hình nghiên cứu về đề tài ở nước ngoài và ở Việt Nam

Từ sự kiện Hội nghị mùa hè năm 1956 tại Đại học Dartmouth (Hoa Kỳ), vốn được xem là mốc khởi đầu của ngành TTNT0, các nghiên cứu trên thế giới về TTNT đã phát triển mạnh mẽ với tốc độ nhanh chóng, lan rộng trên nhiều lĩnh vực như tin học, luật, nghệ thuật, và đạo đức học. Trong bối cảnh đó, một trong những vấn đề nổi bật thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới học thuật quốc tế là tính chất pháp lý và quyền sở hữu đối với các sản phẩm do TTNT tạo ra.

Ở Việt Nam, làn sóng quan tâm đến trí tuệ nhân tạo bắt đầu gia tăng rõ nét kể từ sự kiện ra mắt người máy Trí Nhân vào ngày 22/11/2020 – một cột mốc biểu tượng cho bước phát triển ứng dụng TTNT trong nước. Song song với tiến trình công nghệ, các nghiên cứu học thuật tại Việt Nam cũng ngày càng chú trọng đến những vấn đề pháp lý, đạo đức và sở hữu trí tuệ liên quan đến sản phẩm do TTNT tạo ra.

Liên quan tới chủ đề bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT, Nghiên cứu sinh tiến hành hệ thống hóa và phân loại các công trình nghiên cứu hiện có thành các nhóm chính dưới đây, nhằm làm cơ sở tham chiếu và đối chiếu trong quá trình triển khai luận án:

- Nhóm công trình phân tích các đặc trưng kỹ thuật liên quan tới khả năng sáng tạo của trí tuệ nhân tạo
- Nhóm công trình nghiên cứu tư cách pháp lý của trí tuệ nhân tạo khi tạo ra sản phẩm thuộc đối tượng sở hữu trí tuệ
- Nhóm công trình nghiên cứu trí tuệ nhân tạo với các khía cạnh đạo đức.
- Nhóm công trình đánh giá quan điểm quốc gia và quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo
- Nhóm công trình đánh giá hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và đề xuất sửa đổi.

1.1.2. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1.2.1. Những kết quả nghiên cứu đạt được

Các công trình nghiên cứu của học giả trong và ngoài nước đã tiếp cận chủ đề bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT ở nhiều góc độ khác nhau. Có thể thấy những nội dung chủ đạo như sau:

Thứ nhất, về kỹ thuật, TTNT từ chỗ chỉ là công cụ sáng tạo của con người thì với tốc độ phát triển như hiện nay, có nhiều sự sáng tạo của TTNT đã vượt qua sự kiểm soát, dự báo của con người. Nhiều sản phẩm sáng tạo của TTNT hiện nay và sau này là của siêu TTNT hoàn toàn độc lập với con người.

Thứ hai, pháp luật SHTT của các quốc gia hầu hết không bảo hộ sản phẩm do TTNT tạo ra. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu, các nhà lập pháp quốc gia và quốc tế đều thừa nhận yêu cầu sửa đổi khung pháp luật quốc gia, khu vực và quốc tế về bảo hộ quyền SHTT liên quan tới TTNT nói chung và các sản phẩm tạo ra từ TTNT là thực tiễn khách quan.

Thứ ba, quan điểm của các nhà nghiên cứu và các nhà lập pháp chia thành bốn trường phái như sau: (1) Chỉ coi TTNT là công cụ sáng tạo của con người và không cần phải sửa đổi hệ thống pháp luật hiện hành để TTNT hoàn toàn tự do phát triển; (2) Không bảo hộ quyền SHTT đối với tác phẩm do TTNT làm ra nhưng cần bổ sung, sửa đổi pháp luật SHTT quốc gia để thúc đẩy sự phát triển của TTNT; (3) Nếu TTNT đạt tới trình độ độc lập với con người thì trao quyền tác giả cho TTNT và việc thực hiện các quyền năng của tác giả sẽ chuyển giao cho cá nhân/pháp nhân theo các cơ chế khác nhau; (4) Trao quyền sở hữu sản phẩm do TTNT làm ra cho chủ sở hữu TTNT để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển TTNT.

Thứ tư, pháp luật SHTT của Việt Nam không bảo hộ sản phẩm do TTNT tạo ra.

Thứ năm, các công trình nghiên cứu của Việt Nam kiến nghị pháp luật SHTT của Việt Nam phải nghiên cứu thêm và sửa đổi khung pháp lý hiện hành để thúc đẩy sự phát triển của TTNT cũng như giải quyết các rủi ro pháp lý nói chung và liên quan tới SHTT nói riêng.

Thứ sáu, pháp luật SHTT khu vực và quốc tế cần tương thích với nhau khi hoàn thiện khung pháp lý liên quan tới TTNT.

Luận án kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu nói trên trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận án.

1.1.2.2. Những vấn đề cần nghiên cứu tiếp của Luận án

Quá trình nghiên cứu đánh giá tổng quan cho thấy một số vấn đề chưa được nghiên cứu hoặc chưa được nghiên cứu thấu đáo liên quan đến đề tài luận án là:

Thứ nhất, mặc dù có một số bài viết về các điều kiện bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT nhưng việc hệ thống và khái quát hóa, từ đó xây dựng cơ sở lý luận về các điều kiện bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT tại Việt Nam trên cơ sở phát triển, tiếp thu kinh nghiệm nước ngoài là vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu. Đặc biệt trong xu hướng phát triển sâu, rộng và nhanh của TTNT và siêu TTNT trong tương lai thì việc làm rõ các vấn đề lý luận để định hướng sửa đổi pháp luật bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT ở Việt Nam là một nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra với luận án.

Thứ hai, một số công trình có đề cập nhưng chưa đưa ra đánh giá đầy đủ về những nội dung cơ bản của quan hệ xã hội trong quá trình phát triển, sử dụng, định đoạt số phận pháp lý của các sản phẩm tạo ra từ TTNT bao gồm chủ thể, khách thể và nội dung. Vì vậy, việc phân tích rõ những vấn đề nói trên để đưa ra các điều chỉnh pháp luật phù hợp SHTT của Việt Nam đáp ứng thực tiễn phát triển của TTNT.

Thứ ba, xác định tính phù hợp của các lý thuyết truyền thống về SHTT với sự phát triển của TTNT và xu hướng lý luận mới nào hiện nay phù hợp làm nền tảng lý luận cho việc sửa đổi pháp luật bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT.

Thứ tư, xác định và đánh giá các nhân tố tác động đến quá trình phát triển, thay đổi của pháp luật nói trên.

Thứ năm, đưa ra một số định hướng và giải pháp sửa đổi pháp luật SHTT của Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển của TTNT một cách bền vững.

Luận án kế thừa các thành tựu nghiên cứu đã được công bố của các học giả trong và ngoài nước đồng thời nghiên cứu, phát triển nhằm sửa đổi pháp luật SHTT phù hợp với hoàn cảnh hiện tại và tương lai phát triển của Việt Nam cũng như các

nguyên tắc về phát triển TTNT lấy con người làm trung tâm, có trách nhiệm và đáng tin cậy.

1.2. Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu, lý thuyết nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

1.2.1. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu

Pháp luật Việt Nam hiện hành về sở hữu trí tuệ có cần được sửa đổi, bổ sung để bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT hay không, và nếu có, thì hướng sửa đổi nên được thực hiện như thế nào?

Giả thuyết nghiên cứu tổng quát: Pháp luật Việt Nam hiện hành về sở hữu trí tuệ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu điều chỉnh thực tiễn mới do sự phát triển của TTNT, đặc biệt trong việc xác định chủ thể quyền, nội dung quyền được bảo hộ và đối tượng được bảo hộ đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Khi các sản phẩm này ngày càng phổ biến, khung pháp lý hiện tại - vốn được xây dựng dựa trên nguyên tắc “tác giả là con người” - bộc lộ các hạn chế nhất định, trong đó chủ yếu là việc bao quát được sự phát triển của khoa học công nghệ, trong đó có sự ra đời của TTNT.

Từ đó, việc sửa đổi, bổ sung pháp luật SHTT của Việt Nam là cần thiết và tất yếu, nhằm thích ứng với những thay đổi trong công nghệ sáng tạo, đồng thời đảm bảo nguyên tắc cân bằng giữa khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các chủ thể, và phục vụ lợi ích chung của xã hội. Việc hoàn thiện pháp luật theo hướng này không chỉ giúp Việt Nam xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo có trách nhiệm và bền vững.

Việc sửa đổi pháp luật SHTT của Việt Nam nên theo hướng xây dựng một cơ chế pháp lý linh hoạt, công nhận vai trò của tổ chức/cá nhân phát triển, đầu tư và sử dụng TTNT, đồng thời bổ sung quy định về tiêu chí bảo hộ khi đánh giá khả năng bảo hộ của các sản phẩm do TTNT tạo ra. Việc này sẽ tạo nền tảng cho một hệ thống bảo hộ SHTT hiện đại, tương thích với tiến bộ khoa học - công nghệ, nhưng vẫn đảm bảo các nguyên tắc về phát triển TTNT lấy con người làm trung tâm, có trách nhiệm và đáng tin cậy.

Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu cụ thể:

Câu hỏi nghiên cứu số 01: Những vấn đề lý luận cơ bản nào cần được xem xét để xác định bản chất pháp lý của sản phẩm tạo ra từ TTNT trong mối quan hệ với khái niệm sáng tạo, chủ thể quyền và phạm vi bảo hộ trong hệ thống pháp SHTT?

Giả thuyết nghiên cứu: Sự xuất hiện của sản phẩm do TTNT tạo ra đang đặt ra những thách thức căn bản đối với hệ thống lý luận truyền thống của pháp luật SHTT, vốn được xây dựng trên giả định rằng chủ thể sáng tạo phải là con người có ý chí và năng lực nhận thức. Các lý thuyết về quyền SHTT làm nền tảng cho sự ra đời các quy định pháp luật SHTT cần phải được áp dụng linh hoạt và cần có cách tiếp cận hiện đại xác định liệu và ở mức độ nào sản phẩm do TTNT tạo ra có thể được xem là “kết quả sáng tạo” được pháp luật bảo hộ. Thực tiễn pháp lý quốc tế và tiến bộ công nghệ cho thấy nhu cầu cấp thiết và xu hướng chung là cải cách khung pháp luật để đảm bảo tính thích ứng, công bằng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo đồng thời vẫn duy trì các nguyên tắc cốt lõi của pháp luật SHTT.

Câu hỏi nghiên cứu số 02: Trong khuôn khổ pháp luật SHTT Việt Nam hiện hành, mức độ bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT được thể hiện như thế nào?

Giả thuyết nghiên cứu: Pháp luật SHTT Việt Nam hiện hành chưa có cơ chế bảo hộ đầy đủ và phù hợp đối với các sản phẩm do TTNT tạo ra, do hệ thống quy phạm hiện vẫn dựa trên nền tảng lý luận truyền thống vốn xem con người là chủ thể duy nhất của hoạt động sáng tạo và là trung tâm của quan hệ pháp luật SHTT. Theo đó, các quy định hiện hành mới chỉ điều chỉnh các sản phẩm được tạo ra bởi con người, thông qua hoạt động sáng tạo thể hiện ý chí và năng lực nhận thức cá nhân, mà chưa dự liệu được tình huống sản phẩm được hình thành tự động, độc lập hoặc bán tự động bởi TTNT. Giả thuyết cũng cho rằng, để đảm bảo tính thích ứng của pháp luật Việt Nam với sự phát triển của khoa học - công nghệ, cần thiết phải hoàn thiện cơ chế bảo hộ SHTT cho sản phẩm do TTNT tạo ra. Đây không chỉ là yêu cầu thực tiễn mà còn là đòi hỏi tất yếu về lý luận để bảo đảm công bằng, khuyến khích đổi mới sáng tạo, đồng thời duy trì và phát huy các nguyên tắc cốt lõi của pháp luật SHTT Việt Nam trong mối tương quan với xu hướng điều chỉnh quốc tế hiện nay.

Câu hỏi nghiên cứu số 03: Các nội dung đặc trưng của pháp luật SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT là gì?

Giả thuyết nghiên cứu: Do sản phẩm tạo ra từ TTNT phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu đầu vào và quá trình sáng tạo của TTNT. Nếu dữ liệu đầu vào và/hoặc quá trình sáng tạo của TTNT không hợp pháp thì sản phẩm tạo ra không hợp pháp và không thể được xem xét bảo hộ. Vì vậy, các nội dung đặc trưng của pháp luật SHTT liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ TTNT bao gồm nhưng không giới hạn ở tính hợp pháp của sản phẩm sáng tạo ra bởi TTNT, chủ thể được bảo hộ, đối tượng được bảo hộ và nội dung bảo hộ. Về chủ thể, cần nghiên cứu chủ thể phát triển TTNT, chủ thể vận hành/sử dụng/khai thác lợi ích của TTNT, chủ sở hữu TTNT, tác giả/chủ sở hữu dữ liệu đầu vào của TTNT và xã hội trên cơ sở cân bằng lợi ích. Về đối tượng, dù sản phẩm do TTNT tạo ra, có hay không có sự can thiệp của con người, nếu thỏa mãn các yêu cầu xuất phát từ bản chất của đối tượng bảo hộ của pháp luật SHTT thì cần được bảo hộ trong một chừng mực nhất định nhằm ghi nhận, phản ánh những đặc trưng của chúng để đảm bảo sự phát triển bền vững của TTNT. Tuy nhiên, cách áp dụng các yêu cầu này trong thực tiễn phát triển của TTNT cần đủ phù hợp và linh hoạt nhằm phản ánh bản chất của TTNT.

Câu hỏi nghiên cứu số 04: Có thể rút ra những bài học kinh nghiệm gì từ pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia trong quá trình sửa đổi pháp luật Việt Nam?

Giả thuyết nghiên cứu: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực, với thực tiễn phát triển nhanh và ảnh hưởng sâu rộng của TTNT tới mọi lĩnh vực của kinh tế-xã hội, việc sửa đổi các quy định pháp luật SHTT liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ TTNT là cần thiết và phù hợp với xu hướng chung của nhiều quốc gia. Các quốc gia khác vẫn đang tìm kiếm cách tiếp cận phù hợp khi sửa đổi pháp luật về vấn đề này hướng tới mục đích vừa tạo điều kiện cho TTNT phát triển vừa giải quyết được các rủi ro pháp lý xảy ra trong quá trình phát triển, vận hành các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Quá trình tìm kiếm này diễn ra nhanh chóng và đa dạng. Do đó, việc nghiên cứu so sánh pháp luật nước ngoài giúp Luận án đưa ra những kiến nghị sửa đổi pháp luật Việt Nam trên cơ sở học hỏi, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của một số quốc gia bao gồm nhưng không giới hạn về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể có liên quan tới quá trình tạo ra sản phẩm của TTNT, các giới hạn quyền SHTT tương ứng và các ngoại lệ trong

quá trình tạo ra, sử dụng dữ liệu đầu vào cho TTNT hoạt động, xử lý dữ liệu để sáng tạo ra sản phẩm.

Câu hỏi nghiên cứu số 05: Những định hướng và giải pháp sửa đổi pháp luật SHTT của Việt Nam liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ TTNT là gì?

Giả thuyết nghiên cứu: Trong bối cảnh trí TTNT ngày càng đóng vai trò trung tâm trong hoạt động sáng tạo, việc hoàn thiện pháp luật SHTT để điều chỉnh các sản phẩm do TTNT tạo ra trở thành một yêu cầu cấp thiết. Việc sửa đổi cần định hướng theo tiếp cận mở, xuất phát từ nguyên tắc cân bằng giữa khuyến khích đổi mới sáng tạo và bảo đảm lợi ích xã hội, trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế.

1.2.2. Dự kiến kết quả nghiên cứu

Thứ nhất, làm rõ và hệ thống hóa cơ sở lý luận nền tảng liên quan đến việc xác định bản chất pháp lý của sản phẩm do TTNT tạo ra trong hệ thống pháp luật SHTT, qua đó đóng góp vào việc phát triển khung lý thuyết mới về quyền SHTT trong bối cảnh công nghệ số (trả lời câu hỏi nghiên cứu số 01, 03).

Kết quả nghiên cứu phân tích và làm rõ những đặc trưng kỹ thuật, kinh tế, pháp lý của TTNT và sản phẩm do TTNT tạo ra trên cơ sở so sánh với sản phẩm sáng tạo của con người.

Giá trị của kết quả nghiên cứu: Xây dựng được một khuôn khổ lý luận thống nhất về các khái niệm cơ bản như TTNT, sản phẩm tạo ra từ TTNT, bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT, chủ sở hữu quyền,... khi áp dụng đối với sản phẩm do TTNT tạo ra. Từ đó, xác định rõ những tiêu chí lý luận cần thiết để đánh giá khả năng được bảo hộ quyền SHTT của sản phẩm do TTNT tạo ra, bao gồm: (i) tính hợp pháp của sản phẩm tạo ra từ TTNT; (ii) khả năng tái lập ý nghĩa xã hội và giá trị kinh tế của sản phẩm tạo ra từ TTNT dưới góc độ pháp lý; (iii) mức độ bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm này trong tương quan với lợi ích của xã hội.

Thứ hai, thực trạng mức độ bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT được làm sáng tỏ trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam hiện hành, qua đó xác định những khoảng trống, bất cập và giới hạn của hệ thống pháp luật hiện nay trong việc thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ (trả lời câu hỏi nghiên cứu số 02).

Giá trị của kết quả nghiên cứu: Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý và giúp Việt Nam định vị rõ ràng hơn vai trò của mình trong tiến trình hội nhập quốc tế về quản trị công nghệ và quyền SHTT. Từ đó, đóng góp vào lý luận khoa học pháp lý hiện đại về SHTT, mang giá trị ứng dụng cao trong hoạch định chính sách và xây dựng pháp luật quốc gia, hướng tới một hệ thống SHTT thích ứng, công bằng và khuyến khích sáng tạo vì con người trong thời đại TTNT.

Thứ ba, một số vấn đề thực tiễn phát sinh trên thế giới được phân tích và dự báo trong tương lai gần có thể xảy ra ở Việt Nam đối với việc bảo hộ quyền SHTT các sản phẩm tạo ra từ TTNT, những khó khăn và vướng mắc trong quá trình xác lập, duy trì và chấm dứt quan hệ pháp luật SHTT khi bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ TTNT (trả lời câu hỏi nghiên cứu số 04).

Giá trị của kết quả nghiên cứu: Là những bài học kinh nghiệm, có giá trị tham khảo cho cơ quan quản lý nhà nước, các chủ thể có liên quan tới quá trình phát triển, sử dụng, vận hành, hưởng lợi từ TTNT, những dự liệu thông tin pháp luật trong thực tiễn để cải thiện chất lượng hoạt động của mình liên quan tới TTNT.

Thứ tư, những giải pháp cụ thể nhằm nhằm bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ TTNT (trả lời câu hỏi nghiên cứu số 05).

Giá trị kết quả nghiên cứu: Là các đề xuất quy định pháp luật SHTT liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ TTNT nhằm thúc đẩy sự phát triển TTNT nhằm xây dựng các quy định riêng về chủ thể được bảo hộ, đối tượng được bảo hộ, nội dung bảo hộ và giới hạn quyền của pháp luật SHTT hướng tới bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Từ đó, thay đổi phương thức và nội dung điều tiết của nhà nước đối với các nội dung trong quan hệ pháp luật SHTT đối với các sản phẩm này.

Tóm lại, với những dự kiến kết quả nghiên cứu nêu trên, Luận án sẽ đạt được một số kết quả quan trọng cả về phương diện lý luận và thực tiễn trong việc phân tích, đánh giá và định hướng hoàn thiện pháp luật SHTT của Việt Nam liên quan đến sản phẩm tạo ra từ TTNT. Trước hết, về phương diện khoa học pháp lý, các kết quả nghiên cứu có thể được sử dụng làm cơ sở lý luận cho các công trình nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo, đặc biệt trong việc xác định bản chất pháp lý, tiêu chí sáng tạo và phạm vi bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm do TTNT tạo ra. Về phương diện thực tiễn, các

kết quả nghiên cứu có thể được vận dụng trong quá trình xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện pháp luật SHTT, đặc biệt trong việc xác định chủ thể quyền, đối tượng được bảo hộ, giới hạn quyền và cơ chế thực thi liên quan đến sản phẩm do TTNT tạo ra. Các kiến nghị và giải pháp mà Luận án đưa ra cũng là nguồn tham khảo hữu ích cho các cơ quan quản lý nhà nước, cơ sở nghiên cứu - đào tạo, doanh nghiệp và tổ chức công nghệ khi hoạch định chính sách, thiết kế mô hình quản trị, hay xử lý các tình huống pháp lý liên quan đến TTNT.

1.2.3. Lý thuyết nghiên cứu

Lý thuyết về lao động (Theory of Labor)

Lý thuyết về lao động được sử dụng để góp phần trả lời câu hỏi nghiên cứu số 01, số 03 và số 04 thông qua việc phân tích và đề xuất tư cách pháp lý của các chủ thể được trao quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT.

Lý thuyết về quyền tự nhiên (Theory of Personality)

Lý thuyết về quyền tự nhiên được sử dụng làm căn cứ lý luận cho quan điểm không thừa nhận tư cách chủ thể của TTNT đối với các sản phẩm tạo ra bởi chúng và trao chủ thể quyền cho các cá nhân tổ chức phát triển, vận hành/sử dụng, định đoạt sản phẩm tạo ra từ TTNT, góp phần trả lời câu hỏi nghiên cứu số 01, số 03 và số 04.

Lý thuyết về đại diện (Theory of Agency)

Lý thuyết về đại diện là căn cứ lý luận cho đề xuất không trao tư cách chủ thể cho TTNT trong quan hệ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT, góp phần trả lời câu hỏi nghiên cứu số 01, 03 và 04.

Lý thuyết chi phí giao dịch (Theory of transaction cost theory)

Lý thuyết chi phí giao dịch được sử dụng để góp phần trả lời câu hỏi nghiên cứu số 01, 03, 04 và 05 thông qua việc làm rõ về nhu cầu bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT và đề xuất các trường hợp ngoại lệ.

Lý thuyết vị lợi (Theory of utility)

Lý thuyết vị lợi được sử dụng như một trong các căn cứ trả lời cho câu hỏi nghiên cứu số 02, 04 và 05 thông qua việc phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của các chủ thể có liên quan tới quá trình phát triển, vận hành/sử dụng và định đoạt sản phẩm tạo ra từ TTNT để chỉ ra các yếu tố chi phối quá trình sửa đổi cũng như kiến nghị sửa đổi cụ thể

pháp luật bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT.

Lý thuyết về thể chế (Institutional Theory)

Lý thuyết về thể chế được sử dụng để luận giải việc thay đổi quan điểm truyền thống về chủ thể, đối tượng của bảo hộ quyền SHTT, về nội dung bảo hộ quyền SHTT trong pháp luật quốc gia và quốc tế là phù hợp với quy luật phát triển. Lý thuyết này góp phần trả lời câu hỏi nghiên cứu số 01, 03, 04 và 05.

Lý thuyết về công bằng (Theory of equality)

Lý thuyết về công bằng được sử dụng trong quá trình luận giải căn cứ để đề xuất các kiến nghị sửa đổi pháp luật SHTT liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ TTNT theo hướng hài hòa quyền và lợi ích của các chủ thể ở những vị thế khác nhau trong mối quan hệ với các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Lý thuyết góp phần giải quyết câu hỏi nghiên cứu 01 và 04.

1.2.4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp phân tích:

Phương pháp phân tích được sử dụng ở tất cả các chương của Luận án để đánh giá, bình luận về các công trình nghiên cứu hiện có về vấn đề của Luận án, các khái niệm, lý thuyết, các điều kiện bảo hộ quyền SHTT, quy định pháp luật SHTT liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ TTNT, ý kiến và quan điểm của các chuyên gia.

Phương pháp so sánh luật học:

Phương pháp này được dùng ở tất cả các chương để nghiên cứu, giải thích sự phát triển, thay đổi của quan điểm của các học giả, của các quy phạm pháp luật bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT ở một số quốc gia và điều ước quốc tế, từ đó có thể so sánh, phát hiện điểm giống, khác, thậm chí là xung đột giữa các quan điểm, các quy phạm pháp luật cùng với sự giải thích nguyên nhân của những hiện tượng này.

Phương pháp tổng hợp:

Phương pháp này được sử dụng ở tất cả các chương để có cái nhìn khái quát và tổng luận các vấn đề, cụ thể: (i) Tổng hợp kết quả phân tích tình hình nghiên cứu ở nước ngoài và ở Việt Nam để đánh giá các thành tựu và những khoảng trống cần nghiên cứu tiếp; (ii) Tổng hợp các khái niệm, lý thuyết, các điều kiện bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT ; (iii) Tổng hợp kết quả phân tích, so sánh

pháp luật ở một số nước, khu vực, quốc tế và pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT, từ đó rút ra những đánh giá, nhận xét chung; (iv) Tổng hợp kết quả ý kiến, quan điểm của các chuyên gia, bản án để rút ra định hướng sửa đổi pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT.

Phương pháp tiếp cận hệ thống liên ngành và đa ngành

Sản phẩm tạo ra từ TTNT và bảo hộ quyền SHTT là những vấn đề thuộc về ngành kỹ thuật, kinh tế và luật. Do đó, phương pháp tiếp cận hệ thống liên ngành và đa ngành như kinh tế, luật và kỹ thuật để phân tích rõ bản chất của TTNT và các sản phẩm tạo ra từ TTNT.

CHƯƠNG 2

LÝ LUẬN VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM TẠO RA TỪ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

2.1. Khái quát về quyền sở hữu trí tuệ và cơ sở lý luận của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

2.1.1. Khái quát về quyền sở hữu trí tuệ

Quyền SHTT là một chế định pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình sáng tạo và khai thác các sản phẩm của trí tuệ con người. Tùy theo phạm vi tiếp cận, quyền SHTT có thể được hiểu theo nghĩa rộng hoặc nghĩa hẹp, phản ánh hai cấp độ khác nhau trong việc nhận thức và bảo hộ các giá trị sáng tạo tinh thần.

Quyền SHTT còn mang những đặc tính pháp lý đặc thù: (i) Tính phi vật chất, không thể nắm bắt bằng cảm quan vật lý; (ii) Tính độc quyền có thời hạn, chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian do pháp luật quy định và sau khi hết thời hạn bảo hộ, sản phẩm trí tuệ trở thành tài sản chung của nhân loại, nhằm bảo đảm sự cân bằng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng; (iii) Tính xã hội theo đó mỗi sáng tạo không tồn tại biệt lập mà dựa trên tri thức chung của xã hội và đóng góp trở lại cho sự phát triển của cộng đồng. Vì vậy, quyền SHTT mang tính xã hội hóa cao - vừa bảo vệ quyền cá nhân, vừa phục vụ mục tiêu phát triển chung.

2.1.2. Cơ sở lý luận của bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Bảo hộ quyền SHTT từ góc độ là hoạt động của Nhà nước ban hành các quy định pháp luật nhằm xác lập quyền SHTT của tác giả, chủ sở hữu đối tượng SHTT và thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT thông qua các chế tài dân sự, hình sự và hành chính.

2.1.2.1. Cơ sở triết học

Các lý thuyết nền tảng cho các quy phạm bảo hộ quyền SHTT hiện nay bao gồm: Lý thuyết về lao động của Locke và Lý thuyết về quyền tự nhiên của Hegel xoay quanh trung tâm là con người. Mặc dù Locke và Hegel chưa bao giờ đề cập trực tiếp tới SHTT nhưng các nhà lý luận sau này đã vận dụng các học thuyết này

khi bàn về quyền SHTT từ các cách tiếp cận khác nhau, trong đó quan trọng nhất là con người có quyền sở hữu đối với kết quả lao động của mình.

2.1.2.2. Cơ sở kinh tế học

Cơ sở kinh tế học của quyền SHTT thể hiện ở chỗ nó là thiết chế cân bằng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích công cộng, giữa độc quyền tạm thời và lan tỏa tri thức lâu dài. Thông qua đó, quyền SHTT trở thành nền tảng của nền kinh tế tri thức, góp phần hình thành môi trường khuyến khích sáng tạo, thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

2.1.2.3. Cơ sở pháp lý – xã hội

Bảo hộ quyền SHTT không chỉ nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế mà còn là biểu hiện của công lý, trật tự và đạo lý xã hội - khẳng định rằng trong một xã hội văn minh, mọi thành quả trí tuệ đều đáng được tôn trọng, nhưng phải được sử dụng vì lợi ích chung của cộng đồng nhân loại.

Cơ sở pháp lý – xã hội của quyền SHTT là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của hệ thống bảo hộ trí tuệ hiện đại. Bằng cách bảo đảm công bằng, duy trì trật tự và hướng tới lợi ích cộng đồng, quyền SHTT trở thành cầu nối giữa pháp luật, sáng tạo và tiến bộ xã hội, góp phần kiến tạo một nền kinh tế - xã hội phát triển bền vững trong kỷ nguyên tri thức.

2.2. Lý luận về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo tạo ra sản phẩm sáng tạo

2.2.1. Trí tuệ nhân tạo với hoạt động sáng tạo

Con người được coi là loài thông minh nhất trên trái đất với bộ não và vỏ não có kích thước lớn. Mật độ tế bào thần kinh trên vỏ não nhiều hơn bất cứ các loài động vật có vú có cùng kích thước não. Khả năng xử lý thông tin nhanh hơn do khoảng cách giữa các tế bào thần kinh ngắn và tốc độ dẫn truyền cao. Con người có khả năng suy nghĩ, lập luận, tự mình lập kế hoạch và tự đưa ra quyết định và sáng chế ra nhiều thứ vì lợi ích của con người. Một trong các sáng tạo đáng chú ý của con người là tạo ra Trí tuệ nhân tạo. Moumita và Thirugnanam gọi TTNT là “man-made homosapien” (*tạm dịch là chủng người hiện đại do con người tạo ra*). Thuật ngữ TTNT được dịch từ tiếng Anh là Artificial Intelligence- hay còn được viết tắt là

AI, là sự kết hợp giữa hai từ Artificial nghĩa là nhân tạo và Intelligence nghĩa là năng lực tư duy.

TTNT được hiểu là một hệ thống công nghệ tích hợp đa thành phần bao gồm dữ liệu lớn (big data), mô hình học máy, thuật toán, hệ thống xử lý và triển khai, giao diện tương tác người dùng, cùng phần cứng vận hành tương hỗ để hình thành năng lực học tập, suy luận và ra quyết định tự động.

Sáng tạo vốn được coi là một hoạt động đặc thù của con người được hình thành cùng với sự xuất hiện của loài người. Với sự phát triển nhanh chóng như hiện nay, TTNT ngày càng đem lại kết quả vượt ra ngoài dự đoán của chủ thể xây dựng TTNT, tạo ra những giá trị vật chất, tạo ra cái mới đôi khi mang tính đột phá. Xét từ có độ kỹ thuật thì TTNT có sáng tạo. Tuy nhiên, sự sáng tạo của TTNT khác biệt so với con người vì TTNT không có cảm xúc, không có ý thức hoặc trực giác. TTNT thực hiện các tác vụ sáng tạo thông qua thuật toán và dữ liệu đã được lập trình và học hỏi trước đó.

2.2.2. Sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo và vấn đề xác định chủ thể quyền SHTT

Từ góc độ kinh tế học, sản phẩm là đầu ra có giá trị sử dụng trong xã hội, là kết quả từ quá trình tổ chức, sắp xếp, các khâu kết hợp các yếu tố đầu vào như tư liệu sản xuất, sức lao động. Sản phẩm tạo ra từ TTNT thuộc đối tượng nghiên cứu của Luận án là sản phẩm tạo ra từ kết quả của quá trình vận hành TTNT trong việc xử lý, phân tích và học hỏi từ dữ liệu đầu vào có giá trị sử dụng thực tế trong xã hội, đáp ứng nhu cầu thị trường, có khả năng lưu thông. Cách tiếp cận này nhằm phân biệt giữa kết quả kỹ thuật đơn thuần (ví dụ: đoạn mã thử nghiệm, hình ảnh ngẫu nhiên không mục đích) với sản phẩm có giá trị kinh tế – xã hội, là đối tượng có thể được bảo hộ quyền SHTT. Cách tiếp cận này cũng phù hợp với quan điểm của WIPO: WIPO đã nhấn mạnh rằng chỉ đặt ra vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm do TTNT tạo ra khi các sản phẩm đó “discernible creative or functional value”, tức giá trị sáng tạo có thể nhận biết hoặc giá trị chức năng cụ thể trong đời sống xã hội và thương mại.

Từ thực tiễn kỹ thuật nói trên, có thể phân loại sản phẩm tạo ra từ TTNT xét từ tiêu chí sự tham gia của con người. Khi con người không giám sát là con người

chỉ cung cấp thuật toán mà không biết trước kết quả. Khi con người giám sát bán phần tức là con người cung cấp một bộ dữ liệu gồm tổ hợp phương án và đáp án, máy học phải tự gán nhãn dữ liệu, lấp đáp án vào phương án phù hợp.

Chủ thể liên quan tới quá trình tạo ra sản phẩm của TTNT bao gồm chủ thể phát triển TTNT, chủ sở hữu TTNT và chủ thể sử dụng TTNT.

Hai nhóm chủ thể cơ bản của quyền SHTT là tác giả và chủ sở hữu. Liệu chủ thể liên quan tới quá trình tạo ra sản phẩm từ TTNT có thể thuộc hai nhóm này không? Về mặt lý luận và trong khuôn khổ pháp lý hiện hành, “tác giả” là cá nhân con người đã trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm. Việc xác lập quyền tác giả gắn liền với yếu tố con người và đòi hỏi yếu tố sáng tạo mang tính cá nhân. Do đó, theo cách tiếp cận này, sản phẩm do TTNT tạo ra sẽ không có tác giả. Đối với các sản phẩm do TTNT tạo ra, việc xác định tác giả tuy có ý nghĩa lý thuyết, nhưng không mang tính quyết định về mặt thực tiễn pháp lý bằng việc xác định chủ sở hữu của quyền SHTT (nếu có) đối với sản phẩm. Việc xác định “tác giả” trong bối cảnh này, theo nghĩa truyền thống – một cá nhân có đóng góp sáng tạo mang tính cá nhân – ngày càng trở nên mơ hồ và không còn là yếu tố then chốt để xác lập quyền SHTT. Trong khi đó, vấn đề pháp lý trọng tâm lại chính là xác định ai là “chủ sở hữu quyền SHTT”, tức chủ thể có quyền định đoạt và khai thác quyền SHTT đối với sản phẩm đầu ra do TTNT tạo ra. Điều này cho thấy yếu tố then chốt trong cơ chế khai thác thương mại và bảo vệ lợi ích kinh tế không phải là danh tính tác giả, mà là chủ sở hữu quyền. Đối với các tác phẩm được tạo ra bởi TTNT, trong khi việc xác định một “tác giả” là con người có thể vấp phải trở ngại về lý luận - do thiếu yếu tố sáng tạo cá nhân - thì việc xác lập chủ sở hữu lại có thể được thực hiện dựa trên các yếu tố khách quan và thực tiễn như: ai cung cấp dữ liệu đào tạo, ai vận hành hệ thống, ai kiểm soát quy trình tạo đầu ra, hoặc ai chịu chi phí đầu tư. Việc tập trung vào xác định chủ sở hữu tạo điều kiện cho pháp luật thiết kế cơ chế phân phối lợi ích hợp lý, đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch và giải quyết tranh chấp. Việc không xác lập được yếu tố “sáng tạo của con người” – vốn là điều kiện tiên quyết để có tác giả – không nên là rào cản để ngăn cản sự bảo hộ quyền sở hữu. Việc phân biệt giữa tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả có ý nghĩa về mặt kinh tế vì chỉ có chủ sở hữu mới có quyền sử dụng và định đoạt. Ai là chủ sở hữu của các sản phẩm này phụ thuộc

vào việc ai đầu tư nhiều nhất cho sự ra đời các sản phẩm này. Người phát triển TTNT hoặc chủ sở hữu TTNT cần được thừa nhận là chủ sở hữu cho các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Đây là những chủ thể đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển, duy trì, và ứng dụng TTNT.

2.2.3. Khái niệm về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

2.2.3.1. Cơ sở lý luận hình thành khái niệm bảo hộ mới

Chủ thể xây dựng TTNT đầu tư các nguồn lực vào phát triển TTNT nên nhu cầu tất yếu của các chủ thể có liên quan tới quá trình tạo ra sản phẩm của TTNT không còn giới hạn ở sản phẩm cụ thể được tạo ra mà là quyền định đoạt với những giá trị mới sinh ra từ sản phẩm này, cụ thể là các giá trị của quyền SHTT. Nếu nhu cầu nói trên không được thỏa mãn, các chủ thể có thể phong tỏa việc sử dụng TTNT, cố gắng dành quyền này cho bản thân hoặc không bộc lộ chúng, đặc biệt là khi các giá trị mới sinh ra đáng kể.

Bản chất lợi ích vật chất từ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT hầu như không còn bất đồng. Vấn đề cốt lõi trong việc quyết định bảo hộ của Nhà nước là việc đánh giá ý nghĩa của việc bảo hộ SHTT đối với các sản phẩm này có ý nghĩa đối với xã hội, nhất là những hậu quả tiêu cực đối với xã hội. Nhiệm vụ của mỗi nước là tạo ra sự bảo hộ đúng mực với quyền SHTT của các sản phẩm này để thúc đẩy TTNT phát triển, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ việc phân phối các giá trị của nhóm quyền tài sản này và hạn chế sự lạm dụng, hậu quả tiêu cực cho xã hội.

Không nên tiếp cận bảo hộ quyền SHTT khi xem xét trường hợp sản phẩm tạo ra bởi TTNT một cách cứng nhắc theo cách truyền thống trên nền lý thuyết về lao động hay lý thuyết về quyền tự nhiên. Việc xuất hiện của TTNT không hoàn toàn bác bỏ nền tảng lý luận hiện hành của pháp luật SHTT, mà đúng hơn là đòi hỏi một cách tiếp cận động và thích ứng hơn, trong đó các lý thuyết hiện tại được duy trì với phạm vi điều chỉnh linh hoạt, nhằm vừa bảo vệ vai trò trung tâm của con người, vừa tiếp cận hiệu quả các hình thức sáng tạo mới. Việc giữ gìn giá trị nền tảng của hệ thống SHTT, trong khi mở rộng hợp lý để thích ứng với thực tiễn công nghệ, là con đường dung hòa giữa hiện tại và đổi mới.

Bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT cần xuất phát từ góc độ bảo hộ đầu tư.

2.2.3.2. Đề xuất khái niệm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Xuất phát từ những phân tích ở trên, có thể thấy rằng lý luận hiện đại cần phải tìm kiếm một nền tảng mới có khả năng dung hòa giữa yếu tố công nghệ và giá trị pháp lý – xã hội của sáng tạo. Từ nền tảng đó, việc đề xuất một khái niệm học thuật về bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT trở thành bước tất yếu, nhằm định hình khuôn khổ lý luận trong thời đại TTNT.

Bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT là việc Nhà nước thông qua hệ thống pháp luật SHTT nhằm xác lập quyền và thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm quyền của các chủ thể có liên quan đối với kết quả sáng tạo được hình thành toàn bộ hoặc một phần từ TTNT, trên cơ sở đáp ứng các điều kiện pháp lý về tính sáng tạo, tính mới, khả năng khai thác và giá trị xã hội của sản phẩm, đồng thời bảo đảm sự cân bằng giữa quyền lợi của chủ thể, lợi ích công cộng và các nguyên tắc cốt lõi của pháp luật SHTT.

2.2.3.3. Nội dung bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Nội dung bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT sẽ trên nền tảng bảo hộ quyền SHTT truyền thống và cần được mở rộng nhằm kế thừa các nguyên tắc cơ bản của pháp luật SHTT, vừa thích ứng với đặc trưng công nghệ của thời đại TTNT. Các nội dung này bao gồm: Xác định sản phẩm do TTNT sáng tạo ra phải hợp pháp; Xác lập quyền; Bảo đảm quyền.

CHƯƠNG 3

PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA VIỆT NAM LIÊN QUAN TỚI CÁC SẢN PHẨM TẠO RA TỪ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

3.1. Nguồn pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam liên quan tới các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Việt Nam xác định phát triển kinh tế số là một trong ba trụ cột chính của công cuộc Chuyển đổi số toàn dân với TTNT là một trong những công nghệ cốt lõi. Tuy nhiên, quy định hiện hành dường như chưa phản ánh tốc độ phát triển của công nghệ cũng như sự ảnh hưởng của TTNT lên mọi mặt của cuộc sống. Việt Nam đã xác định *“Các vấn đề đặt ra hoàn toàn mới không chỉ đối với pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam mà còn với cả các nước. Đến nay, các nước đều chưa có quy định pháp luật xử lý vấn đề này. Do đó, trước mắt cần tiếp tục nghiên cứu mà chưa đặt vấn đề bổ sung, sửa đổi các quy định pháp luật liên quan”*. Như vậy, chủ trương của Việt Nam vẫn là tiếp tục nghiên cứu và học tập kinh nghiệm các nước trong lĩnh vực này.

Do đó, nguồn cơ bản của pháp luật SHTT Việt Nam đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT, theo trình tự hiệu lực và trình tự áp dụng sẽ bao gồm: Hiến pháp 2023, Bộ luật Dân sự 2015, Luật SHTT 2005 sửa đổi bổ sung 2022 và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật.

3.2. Thực trạng quy định pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam liên quan tới sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

3.2.1. Về xác lập quyền sở hữu trí tuệ

Sản phẩm tạo ra từ TTNT hiện nay chủ yếu có hình thức như tác phẩm và sáng chế. Pháp luật Việt Nam xác định tính nguyên gốc thể hiện ở chỗ tác phẩm phải do chính tác giả tạo ra. Tính nguyên gốc chỉ mất đi khi có sự sao chép của tác giả khác. Pháp luật Việt Nam không đòi hỏi các ý tưởng trong tác phẩm phải mới nhưng hình thức thể hiện ý tưởng phải sáng tạo. sáng chế được bảo hộ hoặc dưới hình thức Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích. Do giải pháp hữu ích là sáng chế nhỏ nên những đòi hỏi cần đáp ứng cho việc đăng ký

giải pháp hữu ích thường ít chặt chẽ hơn so với sáng chế. Trong khi tính mới luôn là yếu tố bắt buộc thì tính sáng tạo hay tính không hiển nhiên không nhất thiết phải được đáp ứng đối với giải pháp hữu ích. Thực tế việc bảo hộ giải pháp hữu ích thường được tiến hành với những sáng kiến cải tiến có khả năng thương mại nhưng không thể bảo hộ như là một sáng chế.

Trong bối cảnh phát triển của TTNT, từ thực tiễn thẩm định, có các tình huống trong đó đối tượng liên quan đến chương trình máy tính bao gồm các dấu hiệu kỹ thuật (ví dụ liên quan tới phần cứng) và các dấu hiệu phi kỹ thuật (được thực hiện bởi phần mềm) có xu hướng ngày càng tăng. Hướng dẫn xác định đối tượng được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế liên quan đến chương trình máy tính cũng có thể áp dụng cho sản phẩm tạo ra từ TTNT. Tuy nhiên, cũng tương tự như quyền tác giả, do sáng chế tạo ra từ TTNT không phải là cá nhân nên việc đăng ký bảo hộ không thực hiện được.

Pháp luật SHTT Việt Nam không coi sản phẩm tạo ra từ TTNT là đối tượng SHTT và do đó không bảo hộ các sản phẩm này.

TTNT tạo ra tác phẩm và TTNT không phải là cá nhân nên tác phẩm tạo ra từ TTNT không thỏa mãn yêu cầu “nguyên gốc” theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3.2.1.2. Xác định chủ thể quyền

- Chủ thể phát triển TTNT

Hiện nay, không có khái niệm chính thức trong các quy định pháp luật về chủ thể phát triển TTNT mà chỉ có cách hiểu mang tính hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Chủ sở hữu sản phẩm tạo ra từ TTNT

Chủ thể phát triển, đầu tư TTNT là chủ sở hữu TTNT và có các quyền tài sản đối với TTNT, bao gồm độc quyền sử dụng, khai thác thương mại và bảo vệ TTNT theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, họ không có bất kỳ quyền gì đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Do đó, sản phẩm tạo ra từ TTNT hiện nay, nhìn chung không xác định được chủ sở hữu.

- Chủ thể sử dụng TTNT:

Tương tự khái niệm chủ thể phát triển TTNT, không có khái niệm chính thức trong các quy định pháp luật về chủ thể sử dụng TTNT mà chỉ có cách hiểu mang tính hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3.2.2. Về bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ

Sau khi quyền SHTT được xác lập, Nhà nước cần bảo đảm việc thực hiện quyền trên thực tế thông qua quy định về nội dung quyền, cơ chế thực thi và bảo vệ quyền SHTT

3.2.2.1. Quy định về nội dung quyền sở hữu trí tuệ

Nội dung bảo hộ quyền SHTT được quy định chi tiết tại Luật SHTT và các văn bản dưới luật bao gồm nhưng không giới hạn ở các vấn đề liên quan tới quyền tác giả và quyền liên quan; quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, quyền đối với bí mật kinh doanh, bảo hộ chống cạnh tranh không lành mạnh. Mỗi loại quyền có phạm vi bảo hộ, điều kiện và thời hạn riêng, đảm bảo sự phát triển sáng tạo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Mặc dù quyền SHTT mang tính chất độc quyền nhưng để tạo sự cân bằng lợi ích giữa tác giả/chủ sở hữu và cộng đồng, đảm bảo rằng những quyền này không bị lạm dụng hoặc gây cản trở cho lợi ích chung của xã hội, khuyến khích sáng tạo và đổi mới, Luật SHTT quy định một số giới hạn đối với những độc quyền này

3.2.2.2. Quy định về cơ chế thực thi và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Thực thi và bảo vệ quyền SHTT ở Việt Nam là giai đoạn trọng tâm trong việc bảo đảm quyền của chủ thể sau khi quyền đã được xác lập hợp pháp. thông qua bốn nhóm biện pháp chính: biện pháp dân sự, hành chính, hình sự và biện pháp kiểm soát tại biên giới.

3.3. Đánh giá chung về thực trạng quy định pháp luật sở hữu trí tuệ liên quan tới sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Bên cạnh các đối tượng SHTT truyền thống, thực tế xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm tạo ra từ TTNT dưới hình thái của các đối tượng này. Pháp luật SHTT Việt Nam hiện nay chưa bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ TTNT. Mặc dù vậy, Nhà nước đánh giá TTNT góp phần quan trọng tạo bước phát triển đột phá về năng lực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế tăng

trường bền vững. Từ đó, Nhà nước cho rằng cần thúc đẩy việc nghiên cứu, phát triển và sử dụng các hệ thống/ứng dụng TTNT một cách an toàn và có trách nhiệm, đồng thời hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực cho con người và cộng đồng dựa trên các khuyến nghị quốc tế. Việc bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT sẽ góp phần thực hiện các chính sách phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

3.3.1. Về xác lập quyền

3.3.1.1. Xác lập đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Để bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ TTNT, điều kiện cần là các sản phẩm này phải hợp pháp. Mục 2.2.3.3 làm rõ ba yếu tố ảnh hưởng tới tính hợp pháp của các sản phẩm gồm dữ liệu đầu vào phải hợp pháp, quá trình sáng tạo của TTNT phải hợp pháp và mục tiêu đặt ra cho TTNT phải hợp pháp. Các quy định hiện hành chưa có các khái niệm chính thức về TTNT và sản phẩm tạo ra từ TTNT. Bộ Khoa học và Công nghệ đưa ra cách hiểu về TTNT và hệ thống TTNT trong Hướng dẫn mang tính khuyến nghị, theo đó TTNT là công nghệ hướng đến việc mô phỏng trí thông minh của con người bằng cách sử dụng máy móc, đặc biệt là các hệ thống máy tính. Luận án cho rằng khái niệm này còn chung chung và chưa thể hiện hết các đặc trưng của TTNT như phân tích ở Chương 2. Việc không có khái niệm rõ ràng khiến việc xác định phạm vi áp dụng pháp luật SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT khó khăn.

Ngoài ra, pháp luật hiện hành chưa có các quy định xác định tính hợp pháp của dữ liệu đầu vào cho TTNT. Tương tự, cũng chưa có quy định pháp luật nhằm kiểm soát quá trình sáng tạo của TTNT ở Việt Nam. Tương tự như trên, mới chỉ có hướng dẫn mang tính tham khảo, yêu cầu nhà phát triển TTNT phải có khả năng giải thích các phân tích có liên quan để đảm bảo có sự tin tưởng của xã hội, bao gồm cả người dùng nhằm tôn trọng quyền và phẩm giá con người của các cá nhân liên quan. Các nhà phát triển được khuyến khích thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng hệ thống TTNT không vi phạm các giá trị của con người, đạo đức xã hội theo các nguyên tắc cơ bản của Việt Nam (ví dụ, các giá trị bao gồm yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng

tạo...). Như vậy, hoàn toàn chưa có quy định về nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên có liên quan nhằm đảm bảo quá trình sáng tạo của TTNT được diễn ra hợp pháp.

3.3.1.2. Về điều kiện được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Các tác phẩm do TTNT tạo ra từ quá trình máy học trên nền tảng dữ liệu lớn có sẵn. Các tác phẩm này thỏa mãn Khoản 1 Điều 6 Luật SHTT về hình thái vật chất, thỏa mãn Khoản 7 Điều 4 về nội dung của tác phẩm nhưng không thỏa mãn Khoản 3 Điều 4 về chủ thể là cá nhân trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm. Các tác phẩm này vì không có sự tham gia trực tiếp của con người tức là tác giả nên không thỏa mãn yêu cầu về tính nguyên gốc và không được bảo hộ. Như vậy, tác phẩm do TTNT làm ra không thỏa mãn điều kiện bảo hộ là do vấn đề về chủ thể chứ không bắt nguồn từ hình thức thể hiện ý tưởng của tác phẩm. Hệ lụy là hạn chế khả năng khai thác giá trị kinh tế từ các tác phẩm này.

Tác phẩm đạt được tính nguyên gốc khi biểu đạt vấn đề mới hoặc vấn đề có sẵn theo một cách mới mẻ qua từ ngữ, hình ảnh, âm thanh... Các tác phẩm do TTNT tạo ra từ quá trình máy học trên nền tảng dữ liệu lớn có sẵn. Vậy, các tác phẩm này có nguyên gốc không hay chỉ là sự kết hợp lại các tác phẩm có sẵn? Việc sắp xếp dữ liệu chỉ là bước cơ bản trong giai đoạn xử lý dữ liệu của TTNT. TTNT học hỏi, suy luận và sáng tạo vượt ra khỏi việc sắp xếp lại dữ liệu. TTNT học từ các mẫu trong dữ liệu để tìm ra quy luật hoặc mối quan hệ mà con người có thể chưa nhận ra. Từ đó, TTNT đưa ra dự đoán hoặc suy luận và sáng tạo nội dung mới. Như vậy, sản phẩm do TTNT tạo ra không phải là "sắp xếp lại" mà là mô phỏng và sáng tạo. Ví dụ như OpenAI tạo ra hình ảnh mới dựa trên mô tả văn bản. Nếu dữ liệu đầu vào và quá trình sáng tạo của TTNT là hợp pháp thì tác phẩm tạo ra bởi TTNT thỏa mãn tính nguyên gốc.

Một số nghiên cứu cho rằng quan điểm truyền thống về tính nguyên gốc xuất phát từ sự sáng tạo độc lập của cá nhân và mang dấu ấn cá nhân không phù hợp trong bối cảnh TTNT tạo ra sản phẩm. Nội dung sáng tạo bởi TTNT được thực hiện hoàn toàn độc lập, không sao chép tác phẩm đã có thì phải được coi là nguyên gốc. Việc dịch chuyển từ lý luận chủ nghĩa tác giả (author-centric approach) trong quyền tác giả sang chủ nghĩa tác phẩm (work-centric approach) nhằm gỡ bỏ rào cản lý luận truyền thống xoay quanh cá nhân là cần thiết. Nếu chủ nghĩa tác giả tập trung

vào vai trò của tác giả là chủ thể sáng tạo, bảo vệ công sức, trí tuệ và nhân cách của người sáng tạo ra tác phẩm thì chủ nghĩa tác phẩm tập trung vào bản thân tác phẩm thay vì nguồn gốc sáng tạo của nó. Giá trị, nội dung, và đóng góp của tác phẩm cho xã hội được coi là trọng tâm hơn là danh tính của người tạo ra nó. Sự dịch chuyển này là tất yếu bởi lẽ khi xã hội phát triển tới một mức độ nhất định, tất yếu sẽ tác động tới các khái niệm, quan điểm truyền thống và hệ thống lý luận hiện tại.

Điều 61 Luật SHTT xác định trình độ sáng tạo theo phương pháp so sánh với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng để làm rõ có hay không “trình độ sáng tạo” của sáng chế. Tiêu chí này cũng sẽ được áp dụng khi đánh giá sáng chế do TTNT làm ra. Người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng là chủ thể giả định trong bối cảnh TTNT chưa phản ánh đúng bản chất kỹ thuật cũng như mục đích của pháp luật bảo hộ sáng chế. Như vậy, yêu cầu đối với “trình độ sáng tạo” của sáng chế do TTNT làm ra sẽ phải cao hơn so với sáng chế của con người.

3.3.2. Về bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ

- Quyền nhân thân không phù hợp khi xem xét nội dung bảo hộ đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT

Trong nội dung được bảo hộ cho tác giả của quyền SHTT, quyền nhân thân là quyền năng không thể tách rời. Quyền nhân thân gắn liền với danh dự, uy tín và mối liên hệ tinh thần giữa cá nhân và đối tượng được bảo hộ. TTNT không phải là cá nhân nên không có danh dự, uy tín hoặc mối liên hệ tinh thần với sản phẩm mà nó tạo ra. Vì vậy, quyền nhân thân chỉ có thể dành cho cá nhân trực tiếp đóng góp vào việc tạo ra sản phẩm. Nếu sản phẩm hoàn toàn do TTNT tạo ra mà không có sự can thiệp sáng tạo của con người, thì việc áp dụng quyền nhân thân là không thực hiện được.

- Giới hạn quyền được bảo hộ

Trong năm giới hạn quyền SHTT ở Việt Nam mà Luận án đã phân tích ở mục 3.2, giới hạn về thời hạn và giới hạn bởi quyền hoặc lợi ích chính đáng của chủ thể khác chưa phù hợp với bối cảnh xem xét bảo hộ sản phẩm tạo ra từ TTNT.

3.4. Kinh nghiệm quốc tế

Pháp luật của Anh, Australia, Hoa Kỳ; pháp luật khu vực của Liên minh Châu Âu (EU); và pháp luật quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) được lựa chọn để phân tích. Pháp luật Anh, Australia, Hoa Kỳ có cách tiếp cận khác nhau trong cách xử lý các yêu cầu bảo hộ sản phẩm tạo ra từ TTNT. Cách tiếp cận của các nước này cũng tạo ra xu hướng cho một số quốc gia khác. Vì vậy, trong quá trình tìm hiểu kinh nghiệm của Anh, Australia, Hoa Kỳ, có sự đối chiếu với một số quốc gia theo xu hướng của ba nước nói trên.

Nghiên cứu EU để tìm hiểu kinh nghiệm khu vực là do EU là khu vực duy nhất trên thế giới có quy phạm pháp luật khu vực với hiệu lực bắt buộc đối với quốc gia thành viên. EU cũng là một trong những khu vực đặt việc điều chỉnh pháp luật SHTT phù hợp với sự phát triển của TTNT vào danh mục ưu tiên.

WIPO là trung tâm và có ảnh hưởng toàn cầu trong việc định hình khung pháp lý và chính sách SHTT. Là một cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc với chức năng cốt lõi là xây dựng và điều phối các điều ước quốc tế về SHTT, WIPO là diễn đàn xây dựng các nguyên tắc pháp lý, chia sẻ dữ liệu và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia thành viên. Vì vậy, nghiên cứu kinh nghiệm của WIPO có thể rút ra bài học từ kinh nghiệm quốc tế.

Mỗi quốc gia, khu vực hay bình diện quốc tế tập trung vào các khía cạnh khác nhau của quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT. Vì vậy, từ những kinh nghiệm này có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Có nhiều điểm phù hợp với bối cảnh của Việt Nam. Thứ nhất, phần lớn các hệ thống pháp luật không coi TTNT là tác giả dưới bất kỳ hình thức nào nhằm bảo đảm sự ổn định của hệ thống pháp lý hiện hành, như kinh nghiệm của Anh, Australia, Hoa Kỳ và EU. Đây cũng là xu hướng được nhiều quốc gia lựa chọn. Tính đến nay, Nam Phi là quốc gia duy nhất trao quyền tác giả cho TTNT. Trong vụ việc DABUS, Văn phòng Sáng chế Nam Phi đã cấp bằng độc quyền sáng chế với tác giả là TTNT mang tên DABUS, mặc dù các diễn biến sau đó và các lý giải pháp lý liên quan hiện vẫn chưa rõ ràng. Bên cạnh Nam Phi, thì mới chỉ có robot Sophia của Hanson Robotics được trao quyền công dân tại Saudi Arabia và robot Mirai mang hình hài một bé trai bảy tuổi được cấp thẻ cư trú tại Nhật Bản vào

năm 2017. Điều này về lý thuyết có thể dẫn đến khả năng hai TTNT này trở thành tác giả tại hai quốc gia nói trên. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có sự kiện cụ thể nào liên quan đến vấn đề này, cũng như chưa có hướng dẫn chính thức về cách thức để các TTNT này thực hiện quyền của mình. Điều này có nghĩa là hai TTNT này có thể trở thành tác giả tại hai quốc gia nói trên. Tuy nhiên, chưa có sự kiện cụ thể nào về vấn đề này cũng như chưa có hướng dẫn của hai nhà nước về việc làm thế nào hai TTNT này có thể thực hiện quyền của mình.

Thứ hai, nhiều quốc gia xác định tác giả của sản phẩm tạo ra từ TTNT là cá nhân hoặc các cá nhân tham gia vào quá trình tạo ra TTNT tùy theo thỏa thuận giữa các bên, điển hình như Anh và EU.

Thứ ba, cần xác định rõ chủ sở hữu đối với sản phẩm do TTNT tạo ra theo kinh nghiệm của Anh và EU, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của nhà đầu tư, đồng thời làm rõ trách nhiệm pháp lý nếu sản phẩm do TTNT gây thiệt hại cho bên thứ ba.

Thứ tư, nhiều quốc gia, đặc biệt trong EU, áp dụng các quy định pháp luật hiện hành để đánh giá xem sáng chế tạo ra từ TTNT có đáp ứng các điều kiện bảo hộ hay không.

Thứ năm, các quy định hiện hành về quyền tài sản trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tiếp tục đóng vai trò là động lực mạnh mẽ khuyến khích các nhà đầu tư đăng ký bảo hộ quyền SHTT cho sản phẩm tạo ra từ TTNT, như kinh nghiệm của Anh, Australia, Hoa Kỳ, EU và WIPO cho thấy.

Cuối cùng, trong khi các quốc gia vẫn còn phân hóa về cách tiếp cận, xu hướng quốc tế lại hướng tới việc xây dựng một khung pháp lý đa chiều, thích ứng với tiến bộ công nghệ, và tiến dần đến một điều ước quốc tế mới hoặc một hệ thống nguyên tắc mềm mang giá trị toàn cầu, phản ánh tinh thần phát triển bền vững của sở hữu trí tuệ trong kỷ nguyên TTNT theo định hướng của WIPO.

CHƯƠNG 4

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM NHẪM BẢO HỘ CÁC SẢN PHẨM TẠO RA TỪ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

4.1. Định hướng việc hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam nhằm bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Việc bảo hộ quyền SHTT đối với các sản phẩm tạo ra từ TTNT là cần thiết. Việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT cần xuất phát từ những định hướng nhất định. Cơ sở xây dựng định hướng hoàn thiện pháp luật SHTT của Việt Nam nhằm bảo hộ sản phẩm tạo ra từ TTNT xuất phát từ kết quả nghiên cứu về lý luận ở Chương 2 và thực trạng pháp luật Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế ở Chương 3.

4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam nhằm bảo hộ các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

4.2.1. Áp dụng mô hình sandbox pháp lý về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Trong bối cảnh này, nếu mở rộng đối tượng bảo hộ sang sản phẩm do TTNT tạo ra vào văn bản luật có thể làm lung lay nền tảng lý luận cốt lõi của luật hiện hành, có thể dẫn đến xung đột với các nguyên tắc pháp lý hiện có và khó đảm bảo tính khả thi trong áp dụng. Việc áp dụng mô hình sandbox pháp lý là một hướng đi phù hợp để thử nghiệm chính sách, đánh giá rủi ro và hoàn thiện khung pháp luật SHTT cho thời đại TTNT.

4.2.2. Xác định nguyên tắc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Hai nguyên tắc sau cần được tuân thủ khi xem xét bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT.

- Nguyên tắc bảo hộ dựa trên tác phẩm, không dựa trên tác giả khi xem xét tác phẩm tạo ra từ TTNT

- Nguyên tắc bảo hộ SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT là bảo hộ đầu tư

4.2.3. Xây dựng các quy định về một số khái niệm cơ bản

- Khái niệm TTNT: TTNT là hệ thống là một hệ thống công nghệ tích hợp đa thành phần bao gồm dữ liệu lớn, mô hình học máy, thuật toán, hệ thống xử lý và triển khai, giao diện tương tác người dùng, cùng phần cứng vận hành tương hỗ để hình thành năng lực học tập, suy luận và ra quyết định tự động.

- Khái niệm “sản phẩm tạo ra từ TTNT” : Sản phẩm tạo ra từ TTNT là sản phẩm tạo ra từ kết quả của quá trình vận hành TTNT trong việc xử lý, phân tích và học hỏi từ dữ liệu đầu vào có giá trị sử dụng thực tế trong xã hội, đáp ứng nhu cầu thị trường, có khả năng lưu thông và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, an toàn.

- Khái niệm bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT: bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT là việc Nhà nước thông qua hệ thống pháp luật SHTT nhằm xác lập quyền và thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm quyền của các chủ thể có liên quan đối với kết quả sáng tạo được hình thành toàn bộ hoặc một phần từ TTNT, trên cơ sở đáp ứng các điều kiện pháp lý về tính sáng tạo, tính mới, khả năng khai thác và giá trị xã hội của sản phẩm, đồng thời bảo đảm sự cân bằng giữa quyền lợi của chủ thể, lợi ích công cộng và các nguyên tắc cốt lõi của pháp luật SHTT.

Cần quy định chính thức cách xác định các bên liên quan tới quá trình tạo ra sản phẩm của TTNT bao gồm: (i) người phát triển TTNT là thực hiện hoạt động nghiên cứu, phát triển, cung cấp TTNT; (ii) người sử dụng TTNT là người định hướng hoặc cung cấp dữ liệu đầu vào, kiểm soát quy trình và quyết định đầu ra của sản phẩm kể cả trong trường hợp sản phẩm tạo ra ngoài khả năng dự đoán của người sử dụng; (iii) chủ sở hữu TTNT - đây là chủ thể dễ dàng xác định được bằng các quy định hiện hành- thường là chủ thể đầu tư tài chính và sở hữu TTNT theo các phương thức luật định.

4.2.4. Xây dựng các quy định bảo đảm tính hợp pháp của sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Các quy định đảm bảo dữ liệu đầu vào cho TTNT hợp pháp bao gồm (i) Quy định về nghĩa vụ cung cấp nguồn gốc dữ liệu sử dụng để huấn luyện TTNT như thông tin về nguồn cung cấp dữ liệu và chứng minh quyền sử dụng dữ liệu bao gồm cả dữ liệu cá nhân và dữ liệu được bảo hộ quyền SHTT; (ii) Quy định cấm sử dụng

dữ liệu vi phạm quy tắc đạo đức, dữ liệu không công bằng do thiên vị (định kiến); (iii) Quy định về loại dữ liệu được phép sử dụng; (iv) Quy định về nghĩa vụ giải trình khi xảy ra tranh chấp hoặc vi phạm liên quan đến tính hợp pháp của dữ liệu.

4.2.5. Xây dựng các quy định về điều kiện bảo hộ cho sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Cần xây dựng điều kiện bảo hộ của tác phẩm tạo ra từ TTNT theo cách tiếp cận dựa vào tác phẩm. Trước hết, tác phẩm cần thể hiện sự kết hợp và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để tạo ra kết quả mới mà con người chưa từng sáng tạo ra trước đó, đồng thời không sao chép nguyên bản hoặc gần như nguyên bản từ dữ liệu được sử dụng trong quá trình học của hệ thống TTNT. Bên cạnh đó, tác phẩm phải thể hiện cách biểu đạt hoặc hình thức thể hiện mới, thể hiện sự chuyển hóa đáng kể dữ liệu đầu vào, qua đó tạo ra giá trị hoặc góc nhìn sáng tạo mới, chứ không đơn thuần là tái hiện lại những nội dung đã tồn tại. Cuối cùng, tiêu chí về tính độc lập trong quá trình sáng tạo cũng cần được xem xét, theo đó tác phẩm phải thể hiện mức độ tự động hóa cao trong quá trình hình thành, không phụ thuộc hoàn toàn vào sự can thiệp của con người hay vào cấu trúc cụ thể của dữ liệu đầu vào.

Cần quy định về điều kiện xác định trình độ sáng tạo của sáng chế tạo ra từ TTNT theo đó đánh giá dựa trên khả năng của TTNT, không chỉ dựa trên người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng. Các tiêu chí riêng này cần linh hoạt với sự phát triển của TTNT.

4.2.6. Xây dựng quy định về nội dung bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Đối với đối tượng SHTT do con người tạo ra thì nội dung bảo hộ gồm quyền tài sản và quyền nhân thân. Nội dung bảo hộ nói trên cần điều chỉnh phù hợp với đặc trưng của sản phẩm tạo ra từ TTNT, cụ thể:

- Về quyền nhân thân của tác giả:

Cần xác định rõ quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu đối với tác phẩm do TTNT tạo ra, đặc biệt trong việc công bố và ghi nhận nguồn gốc sáng tạo của tác phẩm. Trước hết, quyền công bố hoặc cho phép công bố tác phẩm nên được trao cho chủ sở hữu, bởi quyền này phản ánh ý chí sáng tạo và quyền kiểm soát của tác giả đối với kết quả sáng tạo. Trong trường hợp tác phẩm do TTNT tạo ra, việc

không có tác giả cụ thể có thể dẫn đến khả năng công bố tùy tiện hoặc không có trách nhiệm pháp lý, gây bất bình đẳng giữa các chủ thể quyền. Việc giao quyền công bố cho chủ sở hữu sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch trong việc sử dụng tác phẩm, khuyến khích đầu tư vào phát triển công nghệ TTNT, đồng thời giảm thiểu tranh chấp liên quan đến quyền khai thác tác phẩm.

Bên cạnh đó, nên trao cho chủ sở hữu quyền ghi nhận nguồn gốc sáng tạo của tác phẩm hoặc sáng chế do TTNT tạo ra, thông qua việc ghi chú “Tác phẩm/sáng chế được tạo ra bởi TTNT X”. Hành động này mang tính kỹ thuật, không liên quan đến quyền nhân thân, nhưng có ý nghĩa quan trọng về pháp lý, kinh tế và đạo đức. Về pháp lý, việc ghi nhận giúp phân biệt tác phẩm do TTNT tạo ra với tác phẩm khuyết danh hoặc do con người sáng tạo, hạn chế tranh chấp về quyền sở hữu. Về kinh tế, nó góp phần ghi nhận giá trị công nghệ và khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực TTNT. Về đạo đức, việc ghi nhận rõ ràng vai trò của TTNT giúp bảo đảm tính minh bạch, công bằng và trung thực trong hoạt động sáng tạo nghệ thuật cũng như khoa học - công nghệ.

- *Về áp dụng quyền sui generis để bảo hộ sản phẩm tạo ra từ TTNT*

Kết quả nghiên cứu Chương 3 cho thấy sưu tập dữ liệu là tác phẩm và được bảo hộ ở Việt Nam theo quyền tác giả. Các phân tích ở Chương 3 cho thấy quy định này bộc lộ bất cập trong bối cảnh TTNT phát triển, đó là sưu tập dữ liệu này không bao gồm dữ liệu từ đầu tư. Luận án đã kiến nghị bảo hộ sản phẩm tạo ra từ TTNT nên Luận án cũng kiến nghị bảo hộ nhóm sưu tập dữ liệu từ đầu tư nhằm đảm bảo sự công bằng giữa chủ sở hữu sản phẩm và chủ thể đầu tư tài chính, kỹ thuật và công sức để tập hợp dữ liệu.

4.2.7. Xây dựng quy định giới hạn quyền bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Cần xây dựng quy định riêng về thời hạn bảo hộ đối với các sản phẩm do TTNT tạo ra, nhằm phản ánh đúng đặc trưng của loại hình sáng tạo này và đảm bảo sự cân bằng giữa quyền lợi của chủ sở hữu và lợi ích công cộng.

Cần xây dựng nguyên tắc xác định trường hợp ngoại lệ của quyền SHTT đối với trường hợp TTNT tạo ra sản phẩm. Việc xây dựng nội dung cụ thể nào là trường hợp ngoại lệ không khả thi khi mà sưu tập dữ liệu TTNT sử dụng là dữ liệu lớn, đa

lĩnh vực và trên phạm vi thế giới. Do đó, nên xây dựng các nguyên tắc xác định ngoại lệ trong việc sử dụng dữ liệu cho hoạt động của TTNT, thay vì quy định các trường hợp cụ thể, nhằm bảo đảm tính linh hoạt và khả năng thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ.

4.2.8. Xây dựng quy định xác định chủ sở hữu sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo

Việc xác định chủ sở hữu sản phẩm tạo ra từ TTNT có thể phân định trách nhiệm của các bên liên quan nhằm đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý các sản phẩm và hành vi của TTNT. Ai là chủ sở hữu cần theo sự tự nguyện thỏa thuận của các bên có liên quan. Trong trường hợp không có thỏa thuận này, cần căn cứ vào vai trò và đóng góp tài chính của các bên liên quan. Hay nói cách khác là xác định mức độ tham gia của các chủ thể vào quá trình tạo ra sản phẩm để phân định quyền sở hữu. Đứng từ góc độ bảo hộ đầu tư thì chủ sở hữu sản phẩm tạo ra từ TTNT phải là người đã thực hiện các sắp xếp cần thiết để tạo ra sản phẩm. Kể cả trường hợp sản phẩm ngoài dự đoán hay kỳ vọng của các bên thì các sắp xếp cần thiết này vẫn là sắp xếp quan trọng và gián tiếp giúp TTNT tạo ra sản phẩm cụ thể. Thế nào là “sắp xếp cần thiết” sẽ phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, đó có thể là cung cấp dữ liệu đầu vào, định cấu hình hệ thống và/hoặc giám sát tinh chỉnh kết quả. Nghĩa vụ chứng minh thuộc về các bên. Trường hợp không xác định được sắp xếp của chủ thể nào là cần thiết để tạo ra sản phẩm thì có thể áp dụng cơ chế đồng sở hữu.

KẾT LUẬN CHUNG

Trong gần hai thập kỷ qua, hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ (SHTT) của Việt Nam đã có bước phát triển đáng kể, được thể hiện qua các lần sửa đổi, bổ sung Luật SHTT vào các năm 2005, 2009, 2019 và 2022. Những nỗ lực này phản ánh quyết tâm của Nhà nước trong việc hoàn thiện khung pháp lý bảo hộ quyền SHTT, tiệm cận với thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, sự bùng nổ của TTNT và sự xuất hiện ngày càng phổ biến của các sản phẩm do TTNT tạo ra trong nhiều lĩnh vực đã mang lại những thách thức mới, khiến các quy định hiện hành bộc lộ những hạn chế và khoảng trống pháp lý đáng kể.

Trên cơ sở phân tích toàn diện, vấn đề trên được tiếp cận từ góc độ liên ngành giữa luật học, kinh tế học và công nghệ, vận dụng các lý thuyết nền tảng như Lý thuyết về lao động, Lý thuyết về quyền tự nhiên, Lý thuyết về đại diện, Lý thuyết chi phí giao dịch, Lý thuyết vị lợi, Lý thuyết thể chế và Lý thuyết công bằng. Bằng việc sử dụng các phương pháp phân tích, so sánh luật học, tổng hợp và tiếp cận hệ thống liên ngành, đa ngành, câu hỏi nghiên cứu tổng quát và năm câu hỏi nghiên cứu cụ thể đặt ra trong Chương 1 đã được giải quyết.

Về lý luận, có sáu kết quả cơ bản giải đáp câu hỏi nghiên cứu số 01, 03, cụ thể là: (i) Phân tích và làm rõ bản chất và khái niệm về “trí tuệ nhân tạo”, “sản phẩm tạo ra từ TTNT” và “bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT”. đồng thời xác định nội hàm của bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm TTNT như một cơ chế Nhà nước sử dụng để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể sáng tạo, đồng thời duy trì sự cân bằng giữa lợi ích cá nhân và lợi ích công cộng; (ii) Phân tích bản chất pháp lý và nội dung của bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm TTNT, chỉ ra rằng cần mở rộng phạm vi điều chỉnh vượt ra ngoài sáng tạo của con người; (iii) Tính tất yếu trong nhu cầu của các chủ thể đối với việc định đoạt giá trị kinh tế và pháp lý phát sinh từ sản phẩm TTNT; (iv) Xác định chỉ những kết quả có giá trị sử dụng thực tế hoặc đáp ứng nhu cầu thị trường mới nên được xem xét bảo hộ; (v) Đề xuất tiếp cận mới - bảo hộ quyền SHTT từ góc độ bảo hộ đầu tư, qua đó vừa bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư, vừa thúc đẩy phát triển công nghệ bền vững; (vi) Kiến nghị điều chỉnh điều kiện bảo hộ: đối với tác phẩm, xác định tính nguyên gốc dựa trên sản phẩm thay vì tác giả; đối với sáng chế, yêu cầu chứng minh sáng tạo không thể dễ dàng được tạo ra bởi một TTNT khác.

Về thực tiễn, có bốn kết quả nổi bật giải đáp câu hỏi nghiên cứu số 02, 04, 05, cụ thể là: (i) Pháp luật Việt Nam hiện nay chưa có quy định chuyên biệt về bảo hộ sản phẩm TTNT và các quy định hiện hành chỉ phù hợp với sáng tạo của con người; (ii) Sự cần thiết khách quan của việc thiết lập cơ chế bảo hộ riêng cho sản phẩm TTNT nhằm khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển công nghệ và kinh tế số; (iii) Ban nhóm định hướng hoàn thiện pháp luật SHTT; (iv) Tám giải pháp cụ thể, gồm: Áp dụng mô hình sandbox pháp lý về bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT; Xác định các nguyên tắc bảo hộ; Xây dựng các quy định về khái niệm cơ bản bao gồm TTNT, sản phẩm tạo ra từ TTNT, người phát triển TTNT, người sử dụng TTNT và chủ sở hữu TTNT; Xây dựng các quy định bảo đảm tính hợp pháp của sản phẩm tạo ra từ TTNT; Xây dựng các quy định về đối tượng và điều kiện bảo hộ cho sản phẩm tạo ra từ TTNT; Xây dựng quy định về nội dung bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo; Xây dựng quy định giới hạn quyền bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT; Xây dựng quy định xác định chủ sở hữu sản phẩm tạo ra từ TTNT.

Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống, toàn diện và chuyên sâu về bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT, từ cả phương diện lý luận và thực tiễn. Về mặt học thuật, Luận án bổ sung và phát triển hệ thống khái niệm và nguyên tắc lý luận mới về bảo hộ SHTT trong bối cảnh chuyển đổi số, đồng thời đề xuất cách tiếp cận dựa trên đầu tư sáng tạo và quyền hưởng lợi từ tài sản kỹ thuật số. Về mặt thực tiễn, Luận án cung cấp khung giải pháp cụ thể để xây dựng cơ chế thử nghiệm chính sách, góp phần định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam phù hợp với xu thế quốc tế và đặc thù phát triển công nghệ trong nước.

Với sáu kết quả lý luận và bốn kết quả thực tiễn, Luận án đã hình thành cơ sở khoa học và thực chứng cho việc xây dựng, hoàn thiện và vận hành hệ thống pháp luật bảo hộ quyền SHTT đối với sản phẩm tạo ra từ TTNT ở Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu không chỉ góp phần bổ sung lý luận pháp luật về SHTT trong kỷ nguyên số, mà còn mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc trong việc xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm công bằng và hội nhập quốc tế. Luận án kỳ vọng rằng những đề xuất, giải pháp và định hướng nêu trên sẽ đóng góp thiết thực cho quá trình xây dựng chính sách pháp luật quốc gia về TTNT và SHTT trong tương lai gần.

NHỮNG CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN TỚI LUẬN ÁN ĐÃ CÔNG BỐ

1. **Hồ Thúy Ngọc**, Bảo hộ quyền tác giả với tác phẩm tạo ra từ trí tuệ nhân tạo, *Tạp chí Quản lý Nhà nước* số 348, tháng 1/2025.
2. **Hồ Thúy Ngọc**, “AI-Generated Works related Challenges and Opportunities to Developing Countries under Intellectual Property Law - A Case Study in Vietnam”, *Rethinking International Trade in Response to Emerging Challenges*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 6/2025.
3. **Hồ Thúy Ngọc, Nguyễn Thị Bích Ngọc**, “The Governance of Digital Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights in Vietnam: Pending Issues”, *The Governance of Digital Trade- At the Crossroads of Divergent Approaches*, Nhà xuất bản Đại học Laval (Canada).
4. **Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hồ Thúy Ngọc**, Trách nhiệm pháp lý trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo từ thực tiễn bảo hộ sáng chế của trí tuệ nhân tạo theo pháp luật Hoa Kỳ, *Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam* số 08 (168)/2023.
5. **Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hồ Thúy Ngọc**, Quyền sở hữu trí tuệ của sáng chế liên quan đến trí tuệ nhân tạo và trách nhiệm sản phẩm từ kinh nghiệm pháp luật Hoa Kỳ, *Kỷ yếu Hội thảo “Trách nhiệm pháp lý trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo: Thực tiễn quốc tế và Kinh nghiệm cho Việt Nam” của Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh* ngày 12/11/2022.